Публичная оферта на оказание информационно-консультационных услуг	*г. Москва* *01.08.2026 г.*

Индивидуальный предприниматель Григорьев Станислав Антанович, ИНН: 501723052937 (далее – Исполнитель) действуя в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ, предлагает дееспособному физическому лицу заключить договор на оказание информационно-консультационных услуг на условиях настоящей Оферты.

Документ является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ.

Внимательно прочитайте текст данной оферты и, если вы не согласны с каким-либо пунктом настоящей Оферты, Исполнитель предлагает вам отказаться от совершения каких-либо действий, необходимых для акцепта.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В Оферте (вытекающих или связанных с ней отношениях Сторон) применяются следующие термины, определения и условия:

Исполнитель	Индивидуальный предприниматель Григорьев Станислав Антанович, ИНН: 501723052937, информация об Услугах Исполнителя расположена на Сайте, указана в Оферте, а также может быть направлена Заказчику посредством мессенджера и/или электронной почты.
Заказчик	дееспособное физическое лицо (гражданин), принявшее(-ий) условия настоящей Оферты.
Акцепт оферты	полное и безоговорочное принятие условий оферты путем полной оплаты Заказчиком стоимости услуг. Датой акцепта считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Совершение акцепта подтверждает, что Заказчик ознакомлен с ней и полностью согласен с ее условиями.
Сайт	принадлежащая Исполнителю информационная система, размещенная в сети Интернет по адресу: smena-academy.ru, включая все поддомены, разделы, страницы и иные структурные элементы, содержащая информацию и результаты интеллектуальной деятельности (в том числе тексты, изображения, дизайн, графику, аудиовизуальные произведения и иные материалы).
Платформа	специализированная интернет-платформа, размещенная по адресу: app.barmenschool.site, используемая для оказания части Услуг, в том числе в рамках программы «бармен».
Услуга	деятельность Исполнителя, связанная с оказанием информационно-консультационных услуг путем предоставления доступа к информационным материалам, а также проведения очных мастер-классов и консультаций.

Услуги доступа (доступ)	предоставление права Заказчику на получение информационно-консультационных услуг.
Обратная связь	составная часть информационно-консультационных услуг, представляющая собой предоставление комментариев и рекомендаций в рамках выбранной услуги посредством средств коммуникации в сети Интернет.
Мастер-класс	практическое или теоретическое занятие, проводимое в очном формате в оборудованном помещении Исполнителя или его партнера в рамках соответствующей программы.
Чат	доступ к чату в мессенджере, основной целью которого являются разъяснения материалов Исполнителем и групповые ответы Исполнителя по возникающим вопросам Заказчика.
Результаты интеллектуальной деятельности (РИД)	произведения Исполнителя, включая аудио- и видеозаписи, текстовые материалы, записи онлайн-занятий, содержимое Сайта и Платформы, чатов, а также программы для ЭВМ. Исполнитель является автором и правообладателем исключительных прав на все материалы.
Персональные данные Заказчика	любая информация в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», полученная Исполнителем от Заказчика.
Политика обработки персональных данных	документ, на основании которого Оператор обработки персональных данных осуществляет обработку данных Исполнителя.
Согласие на обработку персональных данных	документ, являющийся основанием обработки персональных данных Заказчика.
Согласие на рассылку электронных сообщений	документ, являющийся основанием для рассылки материалов рекламного и информационного характера посредством SMS-серверов и с электронной почты Исполнителя.

1.2. Все остальные термины, встречающиеся в тексте Договора, толкуются Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации и сложившимися в сети интернет обычными правилами толкования соответствующих терминов.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать информационно-консультационные услуги в области ресторанного дела и HoReCa, включая передачу рекомендаций, методических материалов и практических разъяснений, связанных с организацией работы бариста, бармена, официанта, подбором ингредиентов и оборудования (далее – Услуги) путем предоставления доступа к консультациям и информационно-консультационным материалам, а Заказчик обязуется заполнить необходимые персональные данные в заявку, предоставленную Исполнителем, принять и оплатить услуги.

2.1.1. Услуги Исполнителя носят исключительно информационно-консультационный характер и могут включать, в том числе, но не ограничиваясь:

– проведение индивидуальных или групповых консультаций;

– демонстрацию техники приготовления напитков, блюд и обслуживания гостей;

– предоставление рекомендаций по организации работы бариста, бармена, официанта;

– разбор кейсов;

– предоставление информационных материалов;

– ответы на вопросы Заказчика в рамках заявленной тематики.

2.1.2. Конкретный формат оказания услуг (онлайн-консультации, офлайн-встречи, мастер-классы, разборы, предоставление материалов и иные формы взаимодействия), их объем, продолжительность и стоимость определяются Исполнителем и доводятся до сведения Заказчика на Сайте Исполнителя, в социальных сетях, мессенджерах.

2.1.3. Услуги оказываются по одной из следующих программ, выбираемых Заказчиком: «бармен», «бариста», «официант», «хостес», «администратор», «менеджер смены». Содержание, объем материалов, количество и продолжительность очных мастер-классов, а также стоимость по каждой программе приведены в Приложении № 1 к настоящей Оферте.

2.1.4. Дополнительной услугой в рамках выбранной программы является содействие в трудоустройстве Заказчика: предоставление контактов потенциальных работодателей и рекомендаций по трудоустройству с учётом предпочтений Заказчика (город, тип заведения, желаемая должность, график работы). Условия оказания данной услуги установлены пунктом 4.11.3 настоящей Оферты. Исполнитель не гарантирует трудоустройство Заказчика, поскольку оно зависит от обстоятельств, находящихся вне контроля Исполнителя, включая наличие вакансий и решение работодателя.

2.2. После оплаты услуги и предоставления персональных данных Заказчик имеет право на получение услуг в объеме и на условиях, указанных в настоящей Оферте и на Сайте, и направленных в мессенджере Заказчику.

2.3. Услуги оказываются в форме передачи информации, рекомендаций и профессионального опыта Исполнителя и не предполагают достижения Заказчиком конкретного коммерческого, профессионального или иного результата.

2.4. Услуги оказываются в дистанционном формате (посредством сети Интернет, мессенджеров, видеосвязи) либо в очной форме по месту, согласованному Сторонами.

2.5. Моментом начала исполнения онлайн Услуг считается предоставление доступа к информационным материалам в рамках выбранной Заказчиком Услуги (1 этап). С указанного момента исполнение Договора считается начатым, а обязательства Исполнителя по оказанию услуг 1 этапа – исполненными в полном объёме.

2.6. Заказчик уведомлен, что под оказанием качественной услуги подразумевается предоставление Исполнителем Услуг в объеме, сроке, порядке и на условиях, согласованных Сторонами в мессенджере.

2.7. Настоящий договор не является договором об образовании и не предусматривает выдачу документов об образовании или квалификации.

2.8. Исполнитель вправе по итогам прохождения программы выдать Заказчику сертификат внутреннего образца, подтверждающий факт прохождения соответствующей программы (мастер-класса).

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Сроки предоставления Услуг указаны на Сайте Исполнителя и в Приложении № 1.

3.2. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к Услугам на период, предусмотренный конкретной услугой.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Право Заказчика на получение информационно-консультационных услуг возникает после:

- внесения предоплаты или полной оплаты стоимости выбранной Услуги;
- предоставления необходимых персональных данных через заявку на Сайте Исполнителя или посредством мессенджера.

4.2. Для предоставления услуг Заказчик оставляет заявку на сайте или посредством мессенджера.

4.3. Для оформления заявки Заказчик предоставляет следующие данные:

- Имя;
- Телефон;
- Электронная почта;
- Номер договора.

После заполнения всех обязательных полей активация кнопки «Отправить» (или аналогичной по функциональному назначению) считается подтверждением Заказчиком правильности и достоверности указанных данных, согласия с Политикой обработки персональных данных. Заказчик совершает акцепт Оферты посредством перечисления денежных средств по реквизитам Исполнителя.

4.4. Обработка персональных данных Заказчика осуществляется на основании отдельного Согласия на обработку персональных данных, подписываемого Заказчиком путём проставления соответствующей отметки на Сайте до совершения акцепта настоящей Оферты. Порядок обработки персональных данных определяется Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных, размещённой на Сайте.

4.5. Оплата услуг осуществляется на Сайте через электронные сервисы платежей (в том числе банковской картой, через Т-Банк, Яндекс Пэй) или посредством согласования реквизитов для оплаты, направленных Исполнителем в мессенджере. Лицо, заполнившее заявку и предоставившее персональные данные, осуществляет оплату в соответствии с выбранной Услугой. После оплаты Заказчику направляется чек об оплате, а в течение установленного срока – Стороны согласовывают дату и время оказания Услуг.

4.6. Услуги по предоставлению доступа к информационным материалам считаются оказанными с момента предоставления Заказчику доступа к таким материалам. Услуги по проведению консультаций и мастер-классов считаются оказанными в момент завершения соответствующей консультации (мастер-класса). В случае отсутствия Заказчика – с момента предоставления доступа к консультации, если предоставление записи согласовано Сторонами. Если Исполнитель обеспечил готовность к проведению консультации (мастер-класса) в согласованные дату и время, но Заказчик не принял участие, услуга считается оказанной в полном объеме. В случае неявки Заказчика на согласованную консультацию (мастер-класс) без уведомления Исполнителя не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до её начала стоимость соответствующей консультации (мастер-класса) удерживается Исполнителем в полном объёме как фактически понесённые расходы на её организацию и подготовку.

4.6.1. Каждая услуга является самостоятельной и принимается отдельно, независимо от иных услуг.

4.7. При наличии опции обратной связи в Услуге Исполнитель предоставляет Заказчику обратную связь в объеме и формате, предусмотренном Услугой. Обратная связь предоставляется по запросу Заказчика. При отсутствии запроса в течение срока оказания услуг обязательство Исполнителя считается исполненным. Формат и время предоставления обратной связи согласуются посредством электронной почты или мессенджеров.

4.8. В рамках отдельных Услуг Заказчику может предоставляться доступ к закрытым сообществам (чатам). Заказчик обязан соблюдать правила соответствующего сообщества. В случае нарушения правил Исполнитель вправе ограничить или прекратить доступ без компенсации.

4.9. Размещая комментарии, отзывы и иные материалы на платформах Исполнителя, Заказчик соглашается с их публичным использованием в обезличенной форме (без указания имени, фотографии и иных идентифицирующих данных). Использование отзывов с указанием персональных данных Заказчика (имени, фотографии, никнейма) осуществляется на основании отдельного письменного согласия в соответствии с п. 10.2 настоящего Договора.

4.10. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие услуг субъективным ожиданиям Заказчика. Негативная оценка Заказчика либо третьих лиц не является основанием для признания услуг оказанными ненадлежащим образом.

4.11. Услуги по Договору оказываются Исполнителем с использованием специализированной онлайн-платформы (личного кабинета), доступ к которой предоставляется Заказчику через браузер после регистрации. Взаимодействие Заказчика с Исполнителем, его представителями, менеджерами и иными уполномоченными лицами осуществляется посредством функционала указанной платформы, включая обмен сообщениями, проведение консультаций и получение обратной связи.

Услуги оказываются в 3 этапа:

- предоставление информационных материалов и видеоматериалов;

– проведение практических консультаций и очных мастер-классов (в количестве, определенном условиями выбранной программы);

– содействие в трудоустройстве Заказчика.

4.11.1. Информационные материалы и видеоматериалы (1 этап оказания услуг) предоставляются Заказчику путем размещения в личном кабинете, а также направляются на адрес электронной почты, указанный Заказчиком при регистрации.

С момента предоставления Заказчику доступа к информационным материалам и видеоматериалам обязательства Исполнителя по оказанию услуг 1 этапа считаются исполненными.

Для получения доступа к консультациям и мастер-классам Заказчик обязан в личном кабинете подтвердить факт получения методических материалов путем проставления соответствующей отметки (галочки) в интерфейсе платформы.

Проставление Заказчиком указанной отметки означает:

– подтверждение получения и доступности методических материалов и видеоматериалов;

– отсутствие претензий к объему и качеству оказанных услуг 1 этапа;

– проставление Заказчиком галочки о подтверждении прохождения соответствующего этапа в электронной форме.

Стороны признают, что указанное действие Заказчика является аналогом собственноручной подписи и имеет юридическую силу в соответствии со ст. 160 ГК РФ.

4.11.2. Оказание услуг 2 этапа (практических консультаций и мастер-классов) подтверждается аналогичным образом – путем фиксации факта прохождения каждой консультации (мастер-класса) в личном кабинете, включая проставление Заказчиком соответствующих отметок, которые признаются Сторонами актами оказанных услуг по соответствующим консультациям (мастер-классам) программы.

4.11.3. Услуга по содействию в трудоустройстве (3 этап) оказывается Заказчику, прошедшему программу выбранной Услуги в полном объёме и подтвердившему усвоение материала путём успешного прохождения контрольных вопросов. Такое условие связано с необходимостью подтвердить квалификацию Заказчика для его рекомендации работодателю и не ограничивает право Заказчика на возврат денежных средств, предусмотренное разделом 7 настоящей Оферты. После успешной сдачи контрольных вопросов Исполнитель в течение 3 (трёх) рабочих дней связывается с Заказчиком для уточнения его предпочтений относительно будущего места работы и предлагает до 3 (трёх) вариантов заведений общественного питания с указанием контактов работодателя, условий труда и рекомендациями по трудоустройству. Услуга по содействию в трудоустройстве считается оказанной в полном объёме с момента направления Заказчику указанных вариантов, независимо от факта последующего трудоустройства Заказчика.

4.12. Отсутствие мотивированных письменных претензий со стороны Заказчика в течение 24 часов с момента предоставления доступа к материалам либо проведения консультации (мастер-класса) также подтверждает надлежащее оказание услуг и их приемку Заказчиком.

4.13. По завершении отдельных этапов оказания Услуг (в том числе прохождения блоков услуг) Заказчику предоставляется доступ к функционалу Платформы, предусматривающему подтверждение факта оказания соответствующего объема Услуг. Подтверждение осуществляется Заказчиком путем совершения конклюдентных действий – проставления отметки (галочки) в соответствующем интерфейсе Платформы, подтверждающей, что:

- Услуги оказаны в полном объеме надлежащего качества;
- Заказчик не имеет претензий к объему, качеству и срокам оказания Услуг;
- Заказчик принимает оказанные Услуги.

Указанные действия Заказчика признаются Сторонами аналогом подписания акта оказанных услуг в простой письменной форме в соответствии со ст. 160, 434 ГК РФ.

4.14. В случае если Заказчик не подтверждает оказание Услуг в порядке, предусмотренном п. 4.13. Договора, в течение 2 календарных дней с момента предоставления соответствующего функционала Платформы, Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком без замечаний. Заказчик обязуется в случае наличия претензий к оказанным Услугам направить Исполнителю мотивированные письменные возражения в указанный срок. При отсутствии таких возражений Услуги считаются принятыми в полном объеме.

4.15. В случае непрохождения Заказчиком процедуры подтверждения оказания Услуг (непроставления соответствующей отметки) Исполнитель вправе приостановить или ограничить доступ Заказчика к последующим этапам оказания Услуг (включая доступ к следующим урокам, модулям и иным материалам Платформы) до момента выполнения Заказчиком указанного действия. Указанное ограничение доступа не является отказом Исполнителя от исполнения обязательств и не свидетельствует о ненадлежащем оказании Услуг. Исполнитель не несет ответственности за невозможность получения Заказчиком последующих Услуг, если такая невозможность вызвана неисполнением Заказчиком обязанности по подтверждению оказанных Услуг.

4.15.1. Заказчик не вправе необоснованно уклоняться от подтверждения оказания Услуг. В случае выявления злоупотребления правом со стороны Заказчика (в том числе уклонения от подтверждения оказания Услуг при фактическом их получении) Исполнитель вправе:

- приостановить оказание Услуг;
- ограничить доступ к Платформе;
- отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке с удержанием стоимости фактически оказанных Услуг.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Выбрать необходимый ему вариант оказания Услуг на Сайте.

5.1.2. Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Исполнителем.

5.1.3. Получать информацию о ходе оказания Исполнителем Услуг любыми законными способами.

5.1.4. Пользоваться информационно-консультационными материалами в соответствии с Договором на условиях простой неисключительной лицензии.

5.1.5. Самостоятельно принимать решения относительно необходимости совершения тех или иных действий, рекомендуемых Исполнителем в рамках оказания Услуг по Договору.

5.2. Заказчик не вправе:

5.2.1. Вмешиваться в работу Сайта и иного программного обеспечения, обходить технические ограничения, предпринимать действия, нарушающие их функционирование.

5.2.2. Копировать, воспроизводить, распространять, изменять, перерабатывать, публично демонстрировать либо иным образом использовать материалы, контент, дизайн, элементы Услуг и иные результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя полностью или частично, за исключением личного использования в рамках Договора.

5.2.3. Передавать третьим лицам доступ к Услугам, материалам, а также свои аутентификационные данные.

5.2.4. Создавать производные, аналогичные или конкурирующие продукты на основе полученных материалов, использовать их в коммерческих целях, включая консультирование, проведение мероприятий и рекламу.

5.2.5. Уступать права требования к Исполнителю без его письменного согласия.

5.2.6. Размещать на Сайте или в чатах персональные данные третьих лиц без их законного основания.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги в соответствии с условиями Договора.

5.3.2. Использовать услуги лично. В случае передачи доступа третьим лицам Исполнитель вправе заблокировать доступ без возврата уплаченных средств и применить меры защиты исключительных прав.

5.3.3. Предоставлять достоверные и полные сведения. Риски последствий предоставления некорректных данных несет Заказчик.

5.3.4. Самостоятельно обеспечить технические условия для получения услуг, включая доступ в Интернет, необходимое программное обеспечение и сохранность учетных данных.

5.3.5. Соблюдать правила закрытых сообществ и деловую этику общения. При нарушении Исполнитель вправе ограничить или прекратить доступ к услугам.

5.3.6. Самостоятельно изучать материалы, соблюдать установленный порядок и сроки прохождения программы, выполнять задания и рекомендации Исполнителя.

5.3.7. Не распространять недостоверную информацию об Исполнителе и его услугах.

5.3.8. Соблюдать законодательство РФ об интеллектуальной собственности и режим конфиденциальности полученной информации, использовать материалы исключительно в личных целях.

5.4. Исполнитель вправе:

5.4.1. Отказать в предоставлении услуг Заказчику в случае непоступления оплаты по выбранной Услуге в установленные сроки.

5.4.2. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя из требований законодательства РФ, а также конкретных условий Договора.

5.4.3. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления информации Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.

5.4.4. Привлекать третьих лиц с целью оказания услуг по Договору без предварительного согласования с Заказчиком.

5.5. Исполнитель обязан:

5.5.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление информационно-консультационных Услуг.

5.5.2. Оказать оплаченные Заказчиком Услуги надлежащего качества и объема в установленные сроки.

5.5.3. Не разглашать информацию о персональных данных Заказчика без его согласия и осуществлять их обработку исключительно с целью исполнения Договора в соответствии с Политикой обработки персональных данных, утвержденной Исполнителем, размещенной на Сайте.

5.5.4. После подтверждения факта оплаты предоставить Заказчику необходимую для доступа информацию посредством направления сообщения на электронную почту Заказчика или в мессенджере.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Факт оплаты стоимости Услуг Исполнителя означает, что Заказчик ознакомлен и согласен с представленной на Сайте информацией об Услугах, намерен получить их.

6.2. Стоимость услуг устанавливается Исполнителем в российских рублях и без НДС в соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ. Доходы Исполнителя по Договору не превышают лимит, установленный законом для освобождения от уплаты НДС. В случае превышения лимита Исполнитель самостоятельно исчисляет и уплачивает НДС в соответствии с главой 21 НК РФ.

6.3. Стоимость услуг по Договору определяется выбранной Заказчиком программой. Информация о стоимости Услуг размещена на Сайте Исполнителя, направляется через мессенджеры и указана в Приложении № 1.

6.3.1. Стоимость выбранной программы распределяется по этапам оказания Услуг следующим образом:

– 50% (пятьдесят процентов) от общей стоимости программы составляет стоимость услуг по предоставлению доступа к методическим материалам и видеолекциям (1 этап);

– 40% (сорок процентов) от общей стоимости программы составляет стоимость услуг по проведению очных мастер-классов (2 этап);

– 10% (десять процентов) от общей стоимости программы составляет стоимость услуг по содействию в трудоустройстве (3 этап).

Поэтапная стоимость в рублях по каждой программе указана в Приложении № 1 к настоящей Оферте и используется, в том числе, для расчёта суммы возврата денежных средств в порядке раздела 7 настоящей Оферты.

6.4. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется одним из следующих способов:

– путем оплаты банковской картой, переводом денежных средств на счет Исполнителя, через сервисы Т-Банк, Яндекс Пэй / Сплит;

– иными способами по предварительному согласованию с Исполнителем.

6.5. Исполнитель имеет право самостоятельно определять иные условия оплаты Услуг на индивидуальной основе. В том числе Исполнитель вправе устанавливать стоимость Услуг в зависимости от способа оплаты Услуг Заказчиком.

6.6. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Заказчик обязан хранить документы, подтверждающие оплату, до зачисления средств. В случае непоступления средств в установленный срок и/или размере Исполнитель вправе не начинать оказание Услуг или прекратить их предоставление.

6.7. Исполнитель вправе устанавливать скидки и специальные предложения на Услуги, действующие ограниченное время. Оплата Услуги по специальной цене считается акцептом условий предложения. Информация о скидках, специальных предложениях и сроках их действия размещается на Сайте или в иных источниках Исполнителя.

6.8. Стоимость услуг определяется на дату оплаты Заказчиком. По окончании срока действия скидки или специального предложения Заказчик не вправе требовать заключения Договора на прежних условиях. В случае неполучения скидки или предложения и требования возмещения разницы в цене, Исполнитель вправе отклонить такое требование, так как оно не зависит от действий Исполнителя в момент оплаты.

6.9. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены на предоставляемые услуги, информация об изменении цен размещается в форме для оплаты, на сайте. Датой вступления в силу новых цен и условий оплаты считается дата их размещения в форме для оплаты, на сайте. Для Заказчиков, совершивших акцепт до изменения цен, стоимость услуг определяется на дату акцепта.

7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

7.1. Все заявления о возврате денежных средств принимаются в письменном виде на адрес электронной почты Исполнителя: grgrv.stnslv@gmail.com. Заявление заполняется Заказчиком собственноручно, на заявлении Заказчик ставит свою личную подпись, после чего сканирует заявление и отправляет его скан-копию Исполнителю. К обязательным пунктам заявления на возврат денежных средств относятся:

– наименование адресата и данные заявителя (ФИО, паспортные данные, адрес проживания, телефон, адрес электронной почты);

– сумма оплаченных услуг;

– причины, побудившие вернуть деньги;

– реквизиты для перевода денежных средств (должны совпадать с реквизитами, с которых была произведена оплата);

– приложения (документ об оплате, копия паспорта), дата, подпись и расшифровка.

7.2. К заявлению о возврате прикладываются фотокопия документа, удостоверяющего личность заявителя, скан платежного документа, свидетельствующего об оплате.

7.2.1. Заявление о возврате денежных средств, поданное с нарушением требований п. 7.1–7.2 настоящего Договора (в том числе без подписи, без копии документа, удостоверяющего личность, без платёжного документа, без указания обязательных реквизитов), не рассматривается до момента устранения Заказчиком допущенных нарушений. Срок рассмотрения, установленный п. 7.3, исчисляется с даты получения Исполнителем надлежащим образом оформленного заявления.

7.3. Исполнитель рассматривает надлежащим образом оформленное заявление о возврате и возвращает денежные средства в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его получения. Указанный срок является единым и включает как рассмотрение заявления, так и фактическое перечисление денежных средств.

7.4. Денежные средства возвращаются на счет Заказчика, с которого производилась оплата услуг.

7.4.1. При этом Заказчику возвращаются уплаченные им денежные средства за вычетом фактически оказанных услуг и материалов, к которым Заказчику был предоставлен доступ, и фактически понесенных Исполнителем расходов, в том числе:

– стоимости подготовки и предоставления доступа к информационным материалам;

– расходов на организацию и техническое обеспечение платформы, пропорционально периоду, в течение которого Заказчику был открыт доступ;

– стоимости времени, затраченного Исполнителем на подготовку к консультации или мастер-классу, в том числе в случае неявки Заказчика;

– банковских комиссий и комиссий платёжных систем, удержанных при проведении платежа и возврата.

Стоимость фактически оказанных услуг определяется на основании поэтапной стоимости, установленной Приложением № 1 к настоящему Договору.

7.4.2. В случае, если возврат осуществляется за Услуги, приобретенные по скидке (специальному предложению), стоимость Услуг определяется на дату их оплаты Заказчиком.

7.5. В случае удовлетворения заявления о возврате денежных средств доступ к учебно-методическим материалам для Заказчика прекращается в течение 1 календарного дня с даты направления Исполнителем Заказчику решения о соответствующем возврате. Указанное требование Заказчика о возврате также считается отзывом заранее данного акцепта.

7.6. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика после начала оказания услуг, Заказчик обязуется оплатить услуги, оказанные Исполнителем до момента получения уведомления о расторжении Договора, независимо от того, использовал ли Заказчик материалы и участвовал ли в консультациях (мастер-классах) без уважительных причин, подтвержденных документально. В таких случаях стоимость услуг, подлежащих возврату, рассчитывается пропорционально в соответствии с объемом услуг, к которым Заказчик получил доступ, на основании поэтапной стоимости, установленной Приложением № 1. Если Заказчик получил доступ ко всем Услугам Исполнителя, уплаченная по Договору сумма удерживается Исполнителем в полном объеме.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Принятие решений на основе информации и материалов, предоставленных Исполнителем, находится в исключительной компетенции Заказчика. Заказчик несет полную ответственность и риски за использование таких материалов. Исполнитель не гарантирует соответствие Услуг ожиданиям Заказчика и не отвечает за достижение желаемого результата, который зависит от продолжительности и регулярности консультаций, индивидуальных особенностей Заказчика, а также качества и скорости освоения предоставленной информации.

8.2. Исполнитель не несет ответственность за жизнь, здоровье, самочувствие, финансовое и психологическое состояние Заказчика, а также за результаты его деятельности или бездействия. Заказчик самостоятельно определяет возможность и целесообразность применения материалов Услуг и подтверждает, что несет полную ответственность за свои решения и действия в процессе оказания Услуг.

8.3. За незаконное использование информации и материалов Исполнителя ответственность несет Заказчик. Заказчик обязуется не создавать производные или аналогичные продукты, не распространять и не передавать информационно-консультационные материалы полностью или частично, а также использовать материалы Исполнителя исключительно для личного некоммерческого потребления. В случае доступа третьих лиц к услугам или их частям Заказчик уплачивает штраф 1 000 000 руб. За нарушение положений раздела 5.2 Договора штраф составляет 5 000 000 руб. Размер штрафов обусловлен степенью возможного или причиненного ущерба, который многократно превышает стоимость оплаченных услуг. Требование Исполнителя о выплате штрафа подлежит немедленному исполнению в добровольном досудебном порядке. При отказе или неудовлетворении требования Исполнитель вправе обратиться в суд за защитой своих прав.

8.4. Исполнитель не несет ответственности за действия банков, электронных платежных систем, обеспечивающих оплату и возвраты денежных средств при исполнении договора.

Также Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания услуг Заказчику по причинам, не зависящим от самого Исполнителя, а именно: нарушение работы интернета, оборудования или Программного обеспечения со стороны Заказчика, сбои в работе служб email-рассылки, в том числе при попадании писем Исполнителя в папку «Спам». В данном случае Услуги считаются оказанными надлежащим образом и подлежащими оплате в полном размере.

8.5. Заказчик подтверждает, что его несогласие с мнением Исполнителя и привлекаемых им консультантов, выступающим в качестве бонусов, а равно составляющим бесплатные дополнительные материалы, методикой и содержанием услуг не является основанием для возврата денежных средств и предъявления претензий по качеству.

8.6. В случае нарушения Заказчиком п. 5.3.5. Договора Исполнитель вправе прекратить оказание Заказчику Услуг, вернув стоимость фактически не оказанных Услуг. Заказчик добровольно принял на себя обязательства, предусмотренные Договором и не вправе ссылаться на то, что по каким-либо причинам не знал о них. Правила поведения в чатах (сообществах) дублируются при вступлении Заказчика в данные чаты (сообщества) и являются обязательными к соблюдению всеми Заказчиками.

8.7. В случае нарушения иных условий Договора стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

8.8. Заказчик обязан не допускать распространение любыми способами недостоверной информации об услугах Исполнителя, а также информацию, порочащую деловую репутацию Исполнителя. За неисполнения настоящего пункта Заказчик несет ответственность в виде штрафа в размере 1 500 000 руб. за каждый установленный случай.

8.9. Услуги, оказываемые по настоящему Договору, носят исключительно информационно-консультационный характер. Договор не является договором об образовании в значении Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и не предусматривает реализацию образовательных программ, освоение квалификации, выдачу дипломов, свидетельств или иных документов об образовании.

8.10. Исполнитель не несёт ответственности за невозможность трудоустройства Заказчика по причинам, не зависящим от Исполнителя (отсутствие вакансий, несоответствие квалификации требованиям работодателей, решение работодателя, личные качества Заказчика и т.п.), при условии, что услуга по содействию в трудоустройстве оказана Исполнителем в объёме, предусмотренном пунктом 4.11.3 настоящей Оферты.

Качество информационно-консультационной услуги определяется её оказанием в согласованном объёме, в установленные сроки и в надлежащем формате. Исполнитель не принимает на себя обязательств по достижению Заказчиком какого-либо профессионального, коммерческого или иного результата, поскольку такой результат зависит исключительно от действий, усилий и индивидуальных характеристик Заказчика.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны признают, что информационные материалы, доступ к которым получает Заказчик, являются результатом интеллектуальной деятельности Исполнителя (или права на них возникли у Исполнителя по договорам) и содержат конфиденциальную информацию, позволяющую Исполнителю увеличивать доходы, сохранять позиции на рынке товаров, работ или услуг и получать иные коммерческие выгоды.

9.2. Все материалы, доступ к которым получает Заказчик, являются объектами авторских прав. Информация, передаваемая Заказчику в рамках оказания Услуг, предназначена исключительно для него, носит конфиденциальный характер и защищена законом. Копирование, передача третьим лицам, тиражирование, распространение, пересылка или публикация материалов в любой форме без письменного согласия Исполнителя запрещены.

9.3. Заказчик обязуется не совершать действий, направленных на раскрытие или распространение информации, в том числе:

– не предоставлять третьим лицам логин и пароль личного кабинета;

– не копировать материалы и не передавать их третьим лицам;

– не разглашать информацию из материалов в устной или письменной форме, включая социальные сети;

– не разглашать информацию, полученную через групповые чаты в мессенджерах.

9.4. Запрещается передавать третьим лицам или создавать условия для получения ими доступа к учебно-методическим материалам Исполнителя и использовать их в коммерческих целях от своего имени.

10. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

10.1. Персональные данные Заказчика обрабатываются Исполнителем как оператором персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой обработки персональных данных, размещённой на Сайте.

10.2. Предоставляя персональные данные Исполнителю, Заказчик соглашается на их обработку в целях заключения и исполнения настоящего Договора, клиентской поддержки, контроля качества оказываемых услуг, а также содействия в трудоустройстве Заказчика (включая передачу сведений о нём потенциальным работодателям в порядке пункта 4.11.3 настоящей Оферты).

Обработка персональных данных в иных целях (в том числе в целях продвижения товаров и услуг, направления рекламных рассылок, проведения опросов и розыгрышей) осуществляется на основании отдельного согласия Заказчика, оформляемого самостоятельным документом.

Использование фотографии (аватарки) и никнейма Заказчика в рекламных и иных публичных целях осуществляется исключительно на основании отдельного письменного согласия Заказчика.

10.3. Под обработкой персональных данных понимается любое действие или совокупность действий с персональными данными, выполняемых Исполнителем с использованием

средств автоматизации или без них, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передача (распространение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение данных.

10.4. Сайт использует файлы cookies и аналогичные технологии сбора данных. Перечень используемых сервисов, цели сбора данных и порядок управления настройками cookies указаны в Политике обработки персональных данных, размещённой на Сайте. Согласие на использование cookies Заказчик предоставляет посредством соответствующего баннера при первом посещении Сайта.

10.5. IP-адрес посетителя Сайта фиксируется автоматически в рамках работы Сайта и используется исключительно в технических и статистических целях. Обработка IP-адреса осуществляется в соответствии с Политикой обработки персональных данных.

10.6. Исполнитель вправе записывать телефонные переговоры и онлайн (видео) занятия с Заказчиком в целях контроля качества оказываемых услуг. Основанием для записи является отдельное согласие Заказчика, оформляемое в составе Согласия на обработку персональных данных путём проставления соответствующей отметки на Сайте. Исполнитель не передаёт такие записи третьим лицам, не участвующим в оказании Услуг, и хранит их в течение срока, установленного Политикой обработки персональных данных.

11. АВТОРСКИЕ ПРАВА

11.1. Сайт Исполнителя, чаты в мессенджере, информационно-консультационные материалы содержат результаты интеллектуальной деятельности (РИД), принадлежащие Исполнителю.

11.2. Используя Сайт, чаты мессенджеров, информационно-консультационные материалы, Заказчик признаёт, что РИД защищены авторским правом и законом о РИД. Права Исполнителя действительны и охраняются во всех формах, на любых носителях и с использованием любых технологий, существующих сейчас или созданных впоследствии. Пользование Сайтом, мессенджерами или заключение Договора не передаёт Заказчику права на РИД.

11.3. При цитировании информации с Сайта Исполнителя, информационно-консультационных материалов в чатах, Заказчик обязуется указывать ссылку на Сайт Исполнителя и указать Исполнителя в качестве автора указанной информации и материалов.

11.4. При использовании Сайта, информационно-консультационных материалов и мессенджеров Заказчик обязуется не воспроизводить, не копировать, не продавать, не передавать, не уступать и не использовать для коммерческих целей информацию и материалы, предоставленные в рамках Услуги, а также не передавать третьим лицам доступ к Сайту и платформе.

11.5. В случае нарушения Заказчиком условий Договора в области результатов интеллектуальной деятельности и авторских прав Исполнителя, Исполнитель вправе потребовать выплаты компенсации в размере 200 000 руб. за каждый факт нарушения, а также возмещения всех причиненных убытков, включая упущенную выгоду.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров. Стороны договорились о досудебном урегулировании возникших разногласий путём направления претензии. Направление претензии до обращения в суд является рекомендуемым порядком и не ограничивает право Заказчика на обращение в суд без предварительного предъявления претензии.

12.2. Получатель претензии в течение 10 календарных дней с момента её получения письменно уведомляет заявителя о результатах рассмотрения. Если соглашение не достигнуто в указанный срок, спор подлежит рассмотрению в судебном органе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. В случае невозможности урегулировать спор в претензионном порядке спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с учётом права Заказчика на выбор территориальной подсудности, предусмотренного п. 2 ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты Заказчиком и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

13.2. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.3. Признание судом какого-либо положения Договора недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных его положений.

13.4. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма, направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты и Личного кабинета, считаются направленными и подписанными Сторонами, кроме случаев, когда в таких письмах прямо не указано обратное.

13.5. Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются:

- для Исполнителя: grgrv.stnslv@gmail.com
- для Заказчика: адрес электронной почты, указанный при покупке Услуги.

13.6. Стороны установили, что скриншоты переписки по электронной почте или в сообщении в мессенджере, совершенной по реквизитам, указанным в Договоре, во исполнение Договора, являются достаточным и допустимым доказательством для подтверждения тех фактов, которые в них указаны.

13.7. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

14. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель	Индивидуальный предприниматель Григорьев Станислав Антанович
ИНН	501723052937
ОГРНИП	326508100437513
Адрес	143581, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г ИСТРА, С ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА, УЛ СТАДИОН, Д 4, КВ 52
Расчётный счёт	40802810200009899772
Банк	АО «ТБанк», ИНН 7710140679, юридический адрес: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
БИК	044525974
Корреспондентский счёт	30101810145250000974
Электронная почта	grgrv.stnslv@gmail.com

Приложение № 1
к Публичной оферте
от 01.08.2026

Наименование, содержание и поэтапная стоимость Услуг

1. Услуги оказываются по одной из следующих программ (выбирается Заказчиком при оформлении заявки). Стоимость каждой программы распределяется по этапам в соответствии с пунктом 6.3.1 настоящей Оферты: 50% – Этап 1 (материалы и видеолекции), 40% – Этап 2 (очные мастер-классы), 10% – Этап 3 (содействие в трудоустройстве).

Программа «бармен»

Название этапа оказания Услуг	**Описание и стоимость услуги**
Этап 1. Предоставление информационных материалов и видеоматериалов (50%)	Предоставление информационных материалов и видеоматериалов по программе подготовки бармена: инвентарь, техника приготовления, организация станции, сервис и взаимодействие с гостем. Материалы предоставляются, в том числе, через Платформу app.barmenschool.site. **Стоимость Этапа: 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.**
Этап 2. Проведение практических консультаций и очных мастер-классов (40%)	Проведение 5 (пяти) очных занятий. Дата и время проведения занятий согласуются Сторонами при оплате услуги на Сайте или посредством мессенджера. **Стоимость Этапа: 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.**
Этап 3. Содействие в трудоустройстве (10%)	Предоставление Заказчику, успешно сдавшему контрольные вопросы, до 3 (трёх) вариантов заведений общественного питания с контактами работодателя и рекомендациями по трудоустройству в порядке пункта 4.11.3 настоящей Оферты. **Стоимость Этапа: 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.**
ИТОГО:	**Стоимость услуги составляет 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.**

Программа «бариста»

Название этапа оказания Услуг	**Описание и стоимость услуги**
Этап 1. Предоставление информационных материалов и видеоматериалов (50%)	Предоставление информационных материалов и видеоматериалов по программе подготовки бариста: зерно,

	эспрессо, молоко, базовый латте-арт, настройка оборудования и культура сервиса. **Стоимость Этапа: 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.**
Этап 2. Проведение практических консультаций и очных мастер-классов (40%)	Проведение 3 (трёх) очных занятий продолжительностью 3 (три) часа каждое. Дата и время проведения занятий согласуются Сторонами при оплате услуги на Сайте или посредством мессенджера. **Стоимость Этапа: 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.**
Этап 3. Содействие в трудоустройстве (10%)	Предоставление Заказчику, успешно сдавшему контрольные вопросы, до 3 (трёх) вариантов заведений общественного питания с контактами работодателя и рекомендациями по трудоустройству в порядке пункта 4.11.3 настоящей Оферты. **Стоимость Этапа: 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.**
ИТОГО:	**Стоимость услуги составляет 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.**

Программа «официант»

Название этапа оказания Услуг	**Описание и стоимость услуги**
Этап 1. Предоставление информационных материалов и видеоматериалов (50%)	Предоставление информационных материалов и видеоматериалов по программе подготовки официанта: стандарты обслуживания, работа с меню, коммуникация, продажи без давления и работа со сложными ситуациями. **Стоимость Этапа: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.**
Этап 2. Проведение практических консультаций и очных мастер-классов (40%)	Проведение 4 (четырёх) очных занятий. Дата и время проведения занятий согласуются Сторонами при оплате услуги на Сайте или посредством мессенджера. **Стоимость Этапа: 12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.**
Этап 3. Содействие в трудоустройстве (10%)	Предоставление Заказчику, успешно сдавшему контрольные вопросы, до 3 (трёх) вариантов заведений общественного питания с контактами работодателя и рекомендациями по трудоустройству в порядке пункта 4.11.3 настоящей Оферты. **Стоимость Этапа: 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек.**
ИТОГО:	**Стоимость услуги составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.**

Программа «хостес»

Название этапа оказания Услуг	**Описание и стоимость услуги**
Этап 1. Предоставление информационных материалов и видеоматериалов (50%)	Предоставление информационных материалов и видеоматериалов по программе подготовки хостес: встреча гостей, работа с бронированиями, посадка гостей, деловая коммуникация и координация зала. **Стоимость Этапа: 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.**
Этап 2. Проведение практических консультаций и очных мастер-классов (40%)	Проведение 3 (трёх) очных занятий продолжительностью 2,5 (два с половиной) часа каждое. Дата и время проведения занятий согласуются Сторонами при оплате услуги на Сайте или посредством мессенджера. **Стоимость Этапа: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.**
Этап 3. Содействие в трудоустройстве (10%)	Предоставление Заказчику, успешно сдавшему контрольные вопросы, до 3 (трёх) вариантов заведений общественного питания с контактами работодателя и рекомендациями по трудоустройству в порядке пункта 4.11.3 настоящей Оферты. **Стоимость Этапа: 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.**
ИТОГО:	**Стоимость услуги составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.**

Программа «администратор»

Название этапа оказания Услуг	**Описание и стоимость услуги**
Этап 1. Предоставление информационных материалов и видеоматериалов (50%)	Предоставление информационных материалов и видеоматериалов по программе подготовки администратора: контроль сервиса, коммуникация с командой, решение операционных задач и работа с обратной связью. **Стоимость Этапа: 27 500 (двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.**
Этап 2. Проведение практических консультаций и очных мастер-классов (40%)	Проведение 6 (шести) практических сессий продолжительностью 2,5 (два с половиной) часа каждая. Дата и время проведения занятий согласуются Сторонами при оплате услуги на Сайте или посредством мессенджера. **Стоимость Этапа: 22 000 (двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.**
Этап 3. Содействие в трудоустройстве (10%)	Предоставление Заказчику, успешно сдавшему контрольные вопросы, до 3 (трёх) вариантов заведений общественного

	питания с контактами работодателя и рекомендациями по трудоустройству в порядке пункта 4.11.3 настоящей Оферты. **Стоимость Этапа: 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.**
ИТОГО:	**Стоимость услуги составляет 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.**

Программа «менеджер смены»

Название этапа оказания Услуг	**Описание и стоимость услуги**
Этап 1. Предоставление информационных материалов и видеоматериалов (50%)	Предоставление информационных материалов и видеоматериалов по программе подготовки менеджера смены: постановка задач, контроль стандартов, мотивация команды и принятие решений в течение смены. **Стоимость Этапа: 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.**
Этап 2. Проведение практических консультаций и очных мастер-классов (40%)	Проведение 7 (семи) экспертных сессий продолжительностью 2 (два) часа каждая. Дата и время проведения занятий согласуются Сторонами при оплате услуги на Сайте или посредством мессенджера. **Стоимость Этапа: 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.**
Этап 3. Содействие в трудоустройстве (10%)	Предоставление Заказчику, успешно сдавшему контрольные вопросы, до 3 (трёх) вариантов заведений общественного питания с контактами работодателя и рекомендациями по трудоустройству в порядке пункта 4.11.3 настоящей Оферты. **Стоимость Этапа: 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.**
ИТОГО:	**Стоимость услуги составляет 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.**

2. Стоимость Этапа 1 (материалы и видеоматериалы), Этапа 2 (практические консультации и очные мастер-классы) и Этапа 3 (содействие в трудоустройстве) по каждой программе фиксируется Исполнителем на Сайте и в форме оплаты на момент оформления заявки Заказчиком и в дальнейшем не изменяется в отношении Заказчика, совершившего акцепт по указанной стоимости.

3. Стоимость фактически оказанных услуг для целей раздела 7 Оферты (порядок возврата денежных средств) определяется на основании поэтапной стоимости, зафиксированной в настоящем Приложении и (или) в форме оплаты, действовавшей на момент акцепта Заказчиком соответствующей Оферты.

4. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.